

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

AGB-Pruefraster nach §§ 305-310 BGB (B2B / B2C)

Diese Vorlage liefert ein strukturiertes Pruefraster fuer Allgemeine Geschaeftsbedingungen — fuer juristische Sichtkontrolle und Erstdraft. Felder in [Klammern] vor Verwendung ausfuellen.

Mandant / Sachverhalt

Mandant: [Name + Funktion: Verwender / Klauselgegner]

Vertragstyp: [Kaufvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag, Lizenz, etc.]

Adressat der AGB: [B2B / B2C / Mischklientel]

Anwendungsbereich: [Branche, Region]

1. Einbeziehung (§ 305 II BGB)

- ☐ Ausdruecklicher Hinweis bei Vertragsschluss erkennbar
- ☐ Zumutbare Kenntnisnahme moeglich (lesbar, abrufbar)
- ☐ Einverstaendnis konkludent moeglich
- ☐ B2B: Hinweispflichten reduziert (§ 310 I BGB)
- ☐ Online-AGB: Click-Wrap dokumentiert; Speicherbarkeit gegeben

2. Vorrang Individualabrede (§ 305b BGB)

- ☐ Konkurrierende Individualabreden geprueft
- ☐ Bei Widerspruch: Individualabrede setzt sich durch

3. Inhaltskontrolle Stufe 1 — Verbotskataloge

- ☐ § 309 BGB (Klauselverbote ohne Wertung) ueberprueft — gilt bei B2C-AGB direkt; bei B2B Indizwirkung
- ☐ § 308 BGB (Klauselverbote mit Wertungsmoeglichkeit)

4. Inhaltskontrolle Stufe 2 — Generalklausel § 307 BGB

- ☐ Unangemessene Benachteiligung gegen Treu und Glauben? (§ 307 I S. 1 BGB)
- ☐ Transparenzgebot: § 307 I S. 2 BGB — Klausel klar und verstaendlich?
- ☐ Abweichung vom wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung? (§ 307 II Nr. 1 BGB)
- ☐ Beschaerzung wesentlicher Rechte/Pflichten? (§ 307 II Nr. 2 BGB — Kardinalpflichten)

5. Risikoampel (Standard-Klausel-Typen)

Haftungsbeschaerzung: [ROT bei vollstaendigem Ausschluss / GRUEN bei Kardinalpflicht-Haftung erhalten]

Verguetungsanpassung: [ROT bei einseitig + ohne Anlass / GRUEN bei Index gebunden]

Aufrechnungsverbot B2C: [ROT generell / GRUEN bei unstreitig / rechtskraeftig]

Vertragsstrafe B2C: [ROT generell unzulessig / B2B Indizwirkung von § 309 Nr. 6 BGB]

Schriftformklausel: [Vorsicht: doppelte Schriftform meist unwirksam, BGH-Linie]

Aenderungsvorbehalt: [ROT bei einseitig ohne Triftgrund / GRUEN bei zumutbaren Anpassungsgruenden]

6. Rechtsfolge bei Unwirksamkeit

§ 306 BGB: nicht-Einbeziehung; Vertrag im Uebrigen wirksam; Rueckfall auf gesetzliche Regelung. Keine geltungserhaltende Reduktion (BGH st. Rspr.).

7. UKlaG-Risiko

Bei B2C-AGB: Verbandsklage-Risiko durch Verbraucherzentralen (§§ 1 ff. UKlaG); ggf. Unterlassungspflicht + Vertragsstrafenvereinbarung mit Verband.

Ergebnis und Empfehlung

Gesamteinschaetzung: [GRUEN / ORANGE / ROT]

Konkrete Aenderungsempfehlungen: [Liste]

Reststreit-Punkte: [Liste]

Risiko UKlaG: [hoch/mittel/niedrig]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Mandant + Funktion]`
- `[Vertragstyp]`
- `[B2C/B2B-Status]`
- `[Branche]`
- `[Konkrete Klauseltexte einsetzen]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Normenkontrollantrag gegen Bebauungsplan (§ 47 VwGO)

An das Oberverwaltungsgericht [Land]

Normenkontrollantrag

der/des

[Antragsteller Name + Anschrift]

vertreten durch [Anwalt]

gegen die Stadt/Gemeinde [Ort], vertreten durch [Oberbuergermeister/Buergermeister]

wegen Bebauungsplan Nr. [Nr.] "[Bezeichnung]" der Stadt [Ort]

Antraege

1. Der Bebauungsplan Nr. [Nr.] "[Bezeichnung]" der Stadt [Ort], beschlossen am [Datum] / bekannt gemacht am [Datum], wird fuer unwirksam erklaert.
2. Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan unwirksam ist.
3. Die Antragsgegnerin traegt die Kosten des Verfahrens.

1. Zulaessigkeit

- a) Statthaftigkeit § 47 I Nr. 1 VwGO: Der Bebauungsplan ist eine Satzung, die nach § 47 VwGO der Normenkontrolle unterliegt.
- b) Antragsbefugnis § 47 II 1 VwGO: Der Antragsteller ist [Eigentuermer des Grundstuecks Flur (Nr.), Flurstueck (Nr.) im Plangebiet / Nachbar mit drohender Beeintraehtigung].
- c) Frist § 47 II 1 VwGO: 1 Jahr ab Bekanntmachung; eingehalten ([Datum Bekanntmachung] bis [Datum Klageeinreichung]).
- d) Vorverfahren: nicht erforderlich.

2. Begruendetheit — Verstoesse

a) Verfahrensfehler

- Versaeumte Buergerbeteiligung § 3 BauGB
- Verfahrensmaengel bei Auslegung § 3 II BauGB (Fristen, Bekanntmachung, Auslegungsmodalitaeten)
- Fehlende erneute Auslegung nach Aenderung im Verfahren § 4a III 1 BauGB
- Behoerdenbeteiligung § 4 BauGB unzureichend

b) Abwaegungsfehler (§ 1 VII BauGB)

- Ermittlungsdefizit: relevante Belange nicht ermittelt
- Bewertungsdefizit: ermittelte Belange falsch bewertet

- Abwaegungsdisproportionalitaet: Gewichte verkannt
- Abwaegungsausfall: einzelne Belange uebersehen

c) Materielle Festsetzungsfehler

- Festsetzungen ueber den \$-9-Katalog hinaus / unzureichend bestimmt
- Verstoss gegen Anpassungspflicht \$ 1 IV BauGB (Ziele der Raumordnung)
- Erforderlichkeit \$ 1 III BauGB nicht gegeben

d) Sonstige Verstoesse

- Naturschutzfachliche Pruefung \$ 1a III BauGB / saP fehlerhaft
- Schallschutzgutachten unvollstaendig
- Bodenschutz-/Altlasten-Aspekte nicht ermittelt

3. Anlagen

Anlage K1: Bebauungsplan + Begrueendung

Anlage K2: Auslegungsbekanntmachungen + Sitzungsprotokolle

Anlage K3: Einwendungen Antragsteller im Aufstellungsverfahren

Anlage K4: Eigentumsnachweis Antragsteller

Anlage K5: Schallschutzgutachten / saP

Anlage K6: Stellungnahmen Traeger oeffentlicher Belange

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Antragsteller + Anschrift]`
- `[Stadt/Gemeinde]`
- `[B-Plan-Nr. + Bezeichnung]`
- `[Beschluss- + Bekanntmachungsdatum]`
- `[Konkrete Maengel]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Datenschutz-Folgenabschaetzung (Art. 35 DSGVO)

Diese Vorlage strukturiert eine DSFA nach Art. 35 DSGVO. Pflicht bei wahrscheinlich hohem Risiko fuer Rechte und Freiheiten betroffener Personen (siehe Aufsichtsbehoerden-Liste).

1. Beschreibung der Verarbeitung

Verantwortlicher: [Name + Anschrift + DSB]

Verarbeitungstaetigkeit: [Name]

Zweck: [konkret]

Rechtsgrundlage: [Art. 6 I lit. a / b / c / e / f DSGVO; Art. 9 II lit. ? bei besonderen Kategorien]

Datenkategorien: [Bestand, Nutzungsdaten, Bewegungsprofile, Gesundheitsdaten, biometrische Daten, KI-Modelldaten...]

Betroffene: [Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Minderjaehrige, vulnerable Personen]

Empfaenger: [Innerhalb EWR, Drittland, Auftragsverarbeiter]

Speicherdauer: [konkret + Loeschkonzept]

Internationale Uebermittlung: [SCC, Angemessenheitsbeschluss, BCR]

2. Erforderlichkeit und Verhaeltnismaessigkeit

- Ist die Verarbeitung fuer den Zweck erforderlich?
- Gibt es mildere Mittel (Pseudonymisierung, Aggregation, Minimierung)?
- Sind die Daten dem Zweck angemessen, erheblich und auf das notwendige Mass beschraenkt? (Art. 5 I c)

3. Risikoanalyse

Risiken fuer Betroffene (Beispiele):

- Diskriminierung, Identitaetsdiebstahl, Rufschaedigung
- Verlust der Kontrolle ueber personenbezogene Daten
- Profilbildung, automatisierte Entscheidung (Art. 22)
- Schwer messbare Folgen (insbes. besondere Datenkategorien)

Skala: Eintrittswahrscheinlichkeit [niedrig/mittel/hoch] x Schadensschwere [niedrig/mittel/hoch] = Risikoampel.

4. Geplante Massnahmen (Art. 32 DSGVO)

Technisch: [Verschluesselung, Pseudonymisierung, Zugriffskontrolle, Logging, Loeschroutinen]

Organisatorisch: [Schulung, AVV-Pflicht-Check, Rollenkonzept, Notfallplan]

Verfahrensgarantien: [Betroffenenrechte: Auskunft, Berichtigung, Loeschung, Widerspruch — Implementierung]

5. Konsultation

- Datenschutzbeauftragter eingebunden (§ 38 BDSG / Art. 35 II DSGVO)
- Betroffene oder Vertreter angehört (Art. 35 IX)
- Bei verbleibendem hohen Restrisiko trotz Massnahmen: Konsultation Aufsichtsbehoerde (Art. 36)

6. Restrisiko-Bewertung und Ergebnis

Restrisiko nach Massnahmen: [niedrig/mittel/hoch]

Entscheidung: [Verarbeitung zulaessig / Konsultation Aufsichtsbehoerde / Verarbeitung nicht moeglich]

Folgepflicht: regelmaessige Ueberpruefung; Reevaluation bei Aenderungen.

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Verantwortlicher + DSB]`
- `[Verarbeitungstaetigkeit]`
- `[Rechtsgrundlage]`
- `[Datenkategorien]`
- `[Empfaenger]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Aufhebungsvertrag (Arbeitsverhaeltnis)

Aufhebungsvertrag

zwischen

[Firma der Arbeitgeberin] GmbH/AG, [Anschrift], vertreten durch [gesetzl. Vertreter]

- nachfolgend "Arbeitgeber" -

und

[Vorname Nachname Arbeitnehmer], geboren [Geburtsdatum], [Anschrift]

- nachfolgend "Arbeitnehmer" -

Praeambel

Die Parteien sind sich darueber einig, dass das Arbeitsverhaeltnis im beiderseitigen Einvernehmen beendet wird, um eine streitige Auseinandersetzung zu vermeiden. Die Initiative zur Beendigung geht von [Arbeitgeber/Arbeitnehmer] aus.

\$ 1 Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses

(1) Das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhaeltnis vom [Eintrittsdatum] endet aus betriebsbedingten Gruenden im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf des [Beendigungsdatum].

(2) [Wenn unwiderrufliche Freistellung gewuenscht:] Der Arbeitnehmer wird ab [Freistellungsdatum] unter Fortzahlung der vereinbarten Verguetung und unter Anrechnung von Resturlaub und Zeitguthaben unwiderruflich von der Arbeitsleistung freigestellt. Etwaige Zwischenverdienste werden gemaess § 615 Satz 2 BGB angerechnet/nicht angerechnet [Streichung markieren].

<>

\$ 2 Abfindung

(1) Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer als Ausgleich fuer den Verlust des Arbeitsplatzes eine einmalige Abfindung in Hoehe von [Betrag] EUR brutto entsprechend § 24 Nr. 1 EStG (§ 34 EStG Fuenftelregelung).

(2) Die Abfindung ist faellig mit Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses und wird auf das dem Arbeitgeber bekannte Gehaltskonto des Arbeitnehmers ueberwiesen.

(3) <>

\$ 3 Resturlaub und Zeitguthaben

(1) Der Arbeitnehmer hat zum Beendigungsdatum noch [Anzahl] Tage Resturlaub. Dieser wird [in natura waehrend der Freistellung gewaehrt / mit Beendigung in Geld abgegolten in Hoehe von [Betrag] EUR].

(2) Hinsichtlich des gesetzlichen Mindesturlaubs gilt: Im bestehenden Arbeitsverhaeltnis kann auf den gesetzlichen Mindesturlaub nicht wirksam verzichtet werden (BAG-Linie 03.06.2025 - 9 AZR 104/24, live verifizieren); vertraglicher Mehrurlaub und Urlaubsabgeltung nach Beendigung sind disponibel.

\$ 4 Verguetung, Variable, Boni

- (1) Bis zum Beendigungsdatum erhaelt der Arbeitnehmer die vertraglich vereinbarte Verguetung ungekuerzt.
- (2) Variable Verguetungsbestandteile, Tantiemen und Boni werden anteilig (pro rata temporis) abgerechnet. Bemessungszeitraum: [Jan-Dez/Geschaeftsjahr]; Stichtag: [Beendigungsdatum].

\$ 5 Sperrzeit Arbeitslosengeld

Der Arbeitnehmer wurde vom Arbeitgeber/dem unterzeichnenden Rechtsanwalt darauf hingewiesen, dass der Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld nach § 159 SGB III ausloesen kann, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Die Parteien empfehlen rechtzeitige Vorsprache bei der Agentur fuer Arbeit.

\$ 6 Wettbewerbsverbot, Geheimhaltung, Datenrueckgabe

- (1) Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist [vereinbart und folgt aus dem Arbeitsvertrag vom (Datum) / wird mit Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses einvernehmlich aufgehoben].
- (2) Die Verschwiegenheitspflichten aus dem Arbeitsvertrag und dem GeschGehG bleiben ueber das Vertragsende hinaus bestehen.
- (3) Der Arbeitnehmer gibt saemtliche Arbeitsmittel, Firmenfahrzeug, Laptop, Schluessel, Datentraeger und Unterlagen mit dem Beendigungsdatum zurueck.

\$ 7 Zeugnis

Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer ein qualifiziertes Arbeitszeugnis (§ 109 GewO). Inhalt und Wortlaut werden in einer Anlage zu diesem Vertrag oder bis spaetestens [Datum] separat abgestimmt. Bei Streitigkeiten zum Wortlaut gilt die BAG-Linie zur Beweislast (live verifizieren auf bundesarbeitsgericht.de).

\$ 8 Erledigungsklausel

- (1) Mit Erfuellung dieses Vertrages sind saemtliche wechselseitigen Ansprueche der Parteien aus dem Arbeitsverhaeltnis - gleich aus welchem Rechtsgrund, ob bekannt oder unbekannt - abschliessend erledigt.
- (2) Hiervon ausgenommen sind: a) Anspruch auf das qualifizierte Arbeitszeugnis (§ 7), b) Anspruch auf Auskunft und Auszahlung des nicht abgelosten gesetzlichen Mindesturlaubs (BAG 03.06.2025 - 9 AZR 104/24), c) Ansprueche aus der betrieblichen Altersversorgung, d) unverjaehrte Ansprueche aus vorsaeztlichen Pflichtverletzungen.

\$ 9 Schlussbestimmungen

- (1) Aenderungen und Ergaenzungen bedurfen der Schriftform; das gilt auch fuer die Aenderung dieser Schriftformklausel.
 - (2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Uebrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck moeglichst nahe kommt.
 - (3) Gerichtsstand fuer Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist [Sitz Arbeitgeber], soweit gesetzlich zulaessig.
[Ort], den [Datum]
-

Felder im Template (vor Verwendung ausfüllen):

- `[Firma der Arbeitgeberin]`
- `[Anschrift Arbeitgeber]`
- `[gesetzl. Vertreter Arbeitgeber]`
- `[Vorname Nachname Arbeitnehmer]`
- `[Geburtsdatum]`
- `[Anschrift Arbeitnehmer]`
- `[Eintrittsdatum]`
- `[Beendigungsdatum]`
- `[Freistellungsdatum]`
- `[Abfindungsbetrag]`
- `[Anzahl Resturlaubstage]`
- `[Sitz Arbeitgeber]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Klageschrift Kuendigungsschutzklage (§ 4 KSchG)

An das Arbeitsgericht [Ort]

[Strasse, Hausnummer]

[PLZ Ort]

Klage

des [Vorname Nachname], geboren am [Geburtsdatum], wohnhaft [Anschrift]

• Klaeger -

vertreten durch [Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin], [Kanzlei], [Anschrift]

gegen

die [Firma der Beklagten] GmbH/AG, vertreten durch die Geschaeftsfuehrung/den Vorstand [Name],
[Anschrift]

• Beklagte -

wegen Kuendigungsschutzklage

Streitwert: vorlaeufig festgesetzt auf [Bruttomonatsgehalt x 3] EUR (§ 42 II GKG: ein Vierteljahresverdienst).

Antraege

Namens und in Vollmacht der Klaegerseite stelle ich folgende Antraege:

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhaeltnis der Parteien durch die Kuendigung der Beklagten vom [Datum der Kuendigungserklaerung], zugegangen am [Zugangsdatum], nicht aufgeloeset worden ist.
2. Hilfsweise: Festzustellen, dass das Arbeitsverhaeltnis auch durch andere Beendigungstatbestaende nicht aufgeloeset worden ist und ueber den [vom Arbeitgeber genannten Beendigungstermin] hinaus zu unveraenderten Bedingungen fortbesteht.
3. Die Beklagte wird verurteilt, die Klaegerseite ueber den Ablauf der Kuendigungsfrist hinaus zu den bisherigen Arbeitsbedingungen als [Position] weiter zu beschaeftigen (allgemeiner Weiterbeschaeftigungsanspruch nach BAG GS, st. Rspr., live verifizieren auf bundesarbeitsgericht.de).

Sachverhalt

Die Klaegerseite ist seit [Eintrittsdatum] bei der Beklagten als [Position] zu einem Bruttomonatsentgelt von [Betrag] EUR beschaeftigt. Die regelmaessige Arbeitszeit betraegt [Stunden/Woche].

Mit Schreiben vom [Datum der Kuendigung], zugegangen am [Zugangsdatum] - [Zustellungsart: per Bote / Einschreiben / persoenliche Uebergabe] - hat die Beklagte das Arbeitsverhaeltnis [ordentlich / ausserordentlich; mit/ohne soziale Auslauffrist] zum [Beendigungsdatum] gekuendigt. Die Kuendigung ist als Anlage K 1 beigefuegt.

[Wenn besonderer Kuendigungsgrund von Arbeitgeber genannt: hier kurz beschreiben und bestreiten.
Wenn keine Begruendung vorgetragen: hierauf hinweisen.]

Die Beklagte beschaeftigt regelmaessig mehr als 10 Arbeitnehmer (Vollzeitaequivalente; § 23 KSchG); das Kuendigungsschutzgesetz findet Anwendung. Das Arbeitsverhaeltnis besteht laenger als sechs Monate (§ 1 Abs. 1 KSchG).

[Wenn Sonderkuendigungsschutz greift - Schwangerschaft, Mutterschutz, Schwerbehinderung, Betriebsrat, Wahlvorstand -: hier ausfuehren und entsprechende Belege als Anlagen K2 ff. einfuehren.]

Rechtliche Wuerdigung

1. Klagefrist § 4 Satz 1 KSchG

Die Klage ist binnen drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kuendigung beim Arbeitsgericht zu erheben. Die Kuendigung ist am [Zugangsdatum] zugegangen; die Drei-Wochen-Frist endet am [Ablauf 3 Wochen]. Die Klageerhebung erfolgt rechtzeitig.

2. Unwirksamkeit der Kuendigung

Die Kuendigung ist aus folgenden Gruenden unwirksam:

- a) **Soziale Rechtfertigung § 1 KSchG:** Die Beklagte hat keinen anerkannten Kuendigungsgrund vorgetragen. [Wenn betriebsbedingt: Sozialauswahl bestritten. Wenn personenbedingt: Negativprognose bestritten. Wenn verhaltensbedingt: Pflichtverletzung bestritten oder fehlende Abmahnung geruegt.]
- b) **Anhoerung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG):** [Wenn BR existiert: ordnungsgemaesse Anhoerung bestritten / Vorliegen der Stellungnahme geruegt.]
- c) **Form § 623 BGB:** [Wenn elektronisch zugegangen oder Unterschrift fraglich: hier ruegen.]
- d) **Massenentlassung § 17 KSchG:** [Wenn Schwellenwerte beruehrt: Anzeigemangel ruegen.]

Beweismittel

Zum Beweis der Sachverhaltsangaben dienen:

- Anlage K 1: Kuendigungsschreiben der Beklagten vom [Datum]
- Anlage K 2: Arbeitsvertrag vom [Datum]
- Anlage K 3: [weitere relevante Unterlagen, z. B. Lohnabrechnungen, Schriftverkehr, BR-Anhoerung]
- Zeugnis [Name, Adresse] zum Beweis von [Beweisthema]
- Parteivernehmung der Klaegerseite (§ 448 ZPO)

Verguetungsanspruch / Annahmeverzug

Die Klaegerseite haelt sich zur Erfuellung ihrer Arbeitsleistung weiter bereit und befindet sich in Annahmeverzug (§ 615 BGB iVm § 11 KSchG). Verguetungsansprueche fuer den Zeitraum nach Ablauf der Kuendigungsfrist werden gesondert geltend gemacht; eine Bezifferung erfolgt im Verlauf des Verfahrens.

Schluss

Es wird beantragt, einen Guetetermin baldmoeglichst zu bestimmen (§ 54 ArbGG).

[Ort], den [Datum]

[Unterschrift Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

[Name in Druckbuchstaben, Berufsbezeichnung]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Vorname Nachname Klaeger]`
- `[Geburtsdatum]`
- `[Anschrift Klaeger]`
- `[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]`
- `[Kanzlei]`
- `[Firma der Beklagten]`
- `[Anschrift Beklagte]`
- `[Geschaeftsfuehrung/Vorstand]`
- `[Eintrittsdatum]`
- `[Position]`
- `[Bruttomonatsentgelt]`
- `[Stunden/Woche]`
- `[Datum der Kuendigung]`
- `[Zugangsdatum]`
- `[Zustellungsart]`
- `[Ordentlich/Ausserordentlich]`
- `[Beendigungsdatum]`
- `[Ablauf 3 Wochen]`
- `[Ort des Arbeitsgerichts]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Erbscheinantrag (§ 2353 BGB, §§ 352 ff. FamFG)

An das Amtsgericht [Ort] — Nachlassgericht —

[Anschrift]

Nachlasssache [Verstorbener Vorname Nachname], verstorben am [Sterbedatum] in [Sterbeort]

Az. [Nachlassgericht-Az., wenn schon eröffnet]

Antrag auf Erteilung eines Erbscheins

Namens und in Vollmacht von [Antragsteller], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift], beantragen wir die Erteilung eines Erbscheins, der den Antragsteller als [Allein-Erben / Mit-Erben zu [Bruchteil]] des am [Sterbedatum] verstorbenen [Erblasser Name] ausweist.

1. Erblasser

Name: [Erblasser]

Geboren: [Datum, Ort]

Gestorben: [Datum, Ort]

Letzter gewöhnlicher Aufenthalt: [Ort]

Familienstand bei Tod: [verheiratet/verwitwet/geschieden/ledig]

2. Berufungsgrund

[Option A — Gesetzliche Erbfolge:] Die Berufung des Antragstellers folgt aus gesetzlicher Erbfolge. Verwandtschaftsgrad: [Kind / Ehegatten / sonstige]. Erbquote: [Anteil] (BGB §§ 1924 ff., bei Ehegatten zusätzlich § 1371 BGB Zugewinngemeinschaft).

[Option B — Testamentarische Erbfolge:] Die Berufung folgt aus dem Testament des Erblassers vom [Datum]; dieses ist als Anlage A1 beigefügt. Das Testament wurde am [Datum] vom Nachlassgericht eröffnet (§ 348 FamFG).

[Option C — Erbvertrag:] Die Berufung folgt aus dem Erbvertrag vom [Datum] (notariell beurkundet, UR-Nr. [Nr.], Notar [Name]).

3. Andere Erben / Pflichtteilsberechtigte

[Liste aller bekannten weiteren gesetzlichen Erben / Pflichtteilsberechtigten mit Anschriften zur Anhoerung nach § 352a FamFG.]

4. Nachlassumfang (vorläufig)

Aktiva (geschätzt): [Betrag] EUR — bestehend aus [Immobilien, Konten, Wertpapieren etc.]

Passiva (geschätzt): [Betrag] EUR

Der Wert ist erforderlich zur Bemessung des Geschäftswerts (§ 40 GNotKG).

5. Eidesstattliche Versicherung

Die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung gemäss § 352 FamFG wird angekuendigt; sie wird im Anhoerungstermin abgegeben.

Anlagen

- A1: Sterbeurkunde
- A2: Testament / Erbvertrag (bei Vorhandensein)
- A3: Geburtsurkunden der Erben
- A4: Heiratsurkunde Erblasser (sofern verheiratet)
- A5: Familienstammbuch / Personenstandsregister
- A6: Verzicht-/Ausschlagungserklaerungen Dritter (sofern relevant)

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Erblasser]`
- `[Sterbedatum + -ort]`
- `[Antragsteller + Geburtsdatum + Anschrift]`
- `[Berufungsgrund]`
- `[Nachlasswert]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Scheidungsantrag (§ 133 FamFG, §§ 1564 ff. BGB)

An das Amtsgericht — Familiengericht — [Ort]

[Anschrift]

Scheidungsantrag

der [Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift]

— Antragstellerin —

vertreten durch [Anwalt/Anwaeltin], [Kanzlei]

gegen

[Vorname Nachname Antragsgegner], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift]

— Antragsgegner —

Antraege

1. Die am [Eheschliessungsdatum] vor dem Standesamt [Ort], Reg.-Nr. [Nr.], geschlossene Ehe wird geschieden (§ 1564 BGB).
2. Im Verbund wird der Versorgungsausgleich durchgefuehrt (§ 137 II 2 FamFG i. V. m. VersAusglG).
3. [Optional: weitere Verbundsachen — Unterhalt, Zugewinn, elterliche Sorge, Hausrat]
4. Die Antragstellerin wird von den Verfahrenskosten freigestellt; hilfsweise wird Verfahrenskostenhilfe beantragt.

Sachverhalt

Die Parteien sind seit dem [Eheschliessungsdatum] verheiratet. Kinder aus der Ehe: [Anzahl, Namen, Geburtsdaten — wenn keine: "Aus der Ehe sind keine gemeinsamen Kinder hervorgegangen."].

Die Parteien leben seit dem [Trennungsdatum] dauernd getrennt; das Trennungsjahr ist abgelaufen (§ 1567 BGB). Eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist nicht zu erwarten; die Ehe ist gescheitert (§ 1565 I BGB).

Die Antragstellerin und der Antragsgegner sind sich [einig / nicht einig] hinsichtlich der Scheidung. [Wenn einvernehmlich: Antragsgegner stimmt nach § 1566 I BGB zu.]

Belege

- Anlage A1: Heiratsurkunde Standesamt [Ort]
- Anlage A2: Geburtsurkunden der Kinder (sofern vorhanden)
- Anlage A3: Erklaerung Antragsgegner zur Scheidung (sofern liegt vor)
- Anlage A4: Auskunfts-Fragebogen Versorgungsausgleich (V10)

[Ort], den [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Antragstellerin Name, Geburtsdatum, Anschrift]`
- `[Antragsgegner Name, Geburtsdatum, Anschrift]`
- `[Eheschliessungsdatum]`
- `[Standesamt + Reg.-Nr.]`
- `[Trennungsdatum]`
- `[Kinder Namen + Geburtsdaten]`
- `[Familiengerichts-Ort]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Anfechtungsklage Hauptversammlungsbeschluss (§ 246 AktG)

An das Landgericht [Sitz Gesellschaft] — Kammer fuer Handelssachen —

Anfechtungsklage

des / der

[Aktionaer Name], [Anschrift], Aktionaer:in mit [Anzahl] Aktien

— Klaeger:in —

vertreten durch [Anwalt]

gegen

[Gesellschaft AG/SE], [Anschrift], vertreten durch den Vorstand

— Beklagte —

Antraege

1. Der in der Hauptversammlung der Beklagten vom [Datum HV] gefasste Beschluss zu TOP [Nr.] mit folgendem Inhalt: "[Beschluss-Wortlaut]" wird fuer nichtig erklaert (§ 246 Abs. 1 AktG).
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Begruendung

1. Klagefrist § 246 Abs. 1 AktG

Die HV fand am [Datum] statt; die Klage wird binnen eines Monats nach dem Beschluss erhoben. Frist gewahrt.

2. Anfechtungsbefugnis § 245 AktG

Die Klaegerseite ist Aktionaer:in der Beklagten (§ 245 Nr. 1 AktG), in der HV erschienen, hat Widerspruch zur Niederschrift erklaert (Anlage A1: Niederschrift, Anlage A2: Widerspruchserklaerung).

3. Anfechtungsgruende § 243 AktG

Der Beschluss verstoesst gegen Gesetz oder Satzung (§ 243 Abs. 1 AktG): [Konkreter Verstoess, z. B. Verletzung des Auskunftsrechts § 131 AktG / Verletzung des Beschlusses-Quorums / Verletzung Treuepflicht].

[Konkrete Subsumtion mit Tatsachenangaben.]

Beweismittel

Anlage A1: HV-Niederschrift

Anlage A2: Widerspruchserklaerung

Anlage A3: Tagesordnung + Einladung

Zeugen [Namen]

Parteivernehmung Klaegerseite

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Aktionaer + Anschrift]`
- `[Aktienanzahl]`
- `[Gesellschaft]`
- `[Sitz Gesellschaft]`
- `[Datum HV]`
- `[Beschluss-TOP + Wortlaut]`
- `[Konkreter Verstoss]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Glaebigerantrag (§ 14 InsO)

An das Amtsgericht [Ort] — Insolvenzgericht —

[Anschrift]

Antrag auf Eroeffnung des Insolvenzverfahrens

des Glaebigers

[Glaebiger Name/Firma], [Anschrift], vertreten durch [Anwalt/Anwaeltin]

ueber das Vermoegen

der [Schuldner Firma], [HR-Eintragung], gesetzl. Vertretung [Name], Geschaeftsanschrift [Anschrift]

— Schuldner —

1. Antrag

Es wird beantragt, das Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der Schuldnerin zu eroeffnen (§ 14 InsO).

2. Forderung des Glaebigers

Der Glaebiger hat gegen die Schuldnerin eine faellige und vollstreckbare Forderung in Hoehe von [Betrag] EUR. Sie ergibt sich aus [Rechtsgrund, z. B. Werklohnforderung, Mietruckstand, Darlehensrueckzahlung].

Belege: vollstreckbarer Titel (Anlage A1: [z. B. Versaeumnisurteil LG (Ort) (Az.) vom (Datum)]) und Mahnungen Anlage A2, A3.

3. Eroeffnungsgrund

[Option A — Zahlungsunfaehigkeit § 17 InsO:] Die Schuldnerin ist zahlungsunfaehig. Trotz Mahnung und Vollstreckungsversuch ist die titulierte Forderung nicht beglichen. Vollstreckungsversuch durch Gerichtsvollzieher [Name] am [Datum] erfolglos (Anlage A4 — Pfaendungsprotokoll). Damit ist die Zahlungsunfaehigkeit indiziert (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).

[Option B — Drohende Zahlungsunfaehigkeit / Ueberschuldung:] Aus folgenden Tatsachen ergibt sich Ueberschuldung gem. § 19 InsO: [Liquiditaetsplan, Bilanzbild, Verbindlichkeiten-Saldenliste].

4. Rechtsschutzbeduerfnis

Das rechtliche Interesse des Glaebigers an der Verfahrenseroeffnung besteht darin, dass die Forderung im Falle eines Wettbewerbs einer geordneten anteiligen Befriedigung zugefuehrt wird (§§ 174 ff. InsO).

5. Anlagen

- A1: Vollstreckbarer Titel
- A2-A3: Mahnungen
- A4: Fruchloser Vollstreckungsversuch

- A5: HR-Auszug Schuldnerin
- A6: Vollmacht

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Glaebiger Name/Firma + Anschrift]`
- `[Schuldner + HR + Anschrift]`
- `[Forderungsbetrag]`
- `[Rechtsgrund + Titel-Daten]`
- `[Eroeffnungsgrund]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Aufforderung zur Herausgabe der Behandlungsdokumentation (§ 630g BGB)

An die [Klinik / Praxis] [Name]

[Anschrift]

Patientensache: [Patientenname], geboren [Datum]

Behandlungszeitraum: [von - bis]

Aktenzeichen Klinik: [Pat.-Nr.]

Antrag auf Einsichtnahme und Kopien der Behandlungsdokumentation

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht des oben genannten Patienten (Vollmacht als Anlage V1) bitte ich Sie um Einsichtnahme in die vollstaendige Patientenakte sowie um Aushaendigung von Kopien aller Behandlungsunterlagen gem. § 630g Abs. 1 und 2 BGB.

Der Anspruch umfasst:

- vollstaendige Behandlungsdokumentation (§ 630f BGB)
- alle bildgebenden Befunde (Roentgen, CT, MRT, Sonographie)
- Laborbefunde, EKGs, OP-Berichte, Anaesthesieprotokolle, Pflegedokumentation
- Korrespondenz mit weiteren Behandlern
- ePA-Daten (sofern angeschlossen)

Form und Frist

Wir bitten um Aushaendigung in elektronischer Form (PDF, DICOM-Bilder) per beA an die unten genannte Adresse. Hilfsweise per Post.

Frist: 14 Tage ab Zugang dieses Schreibens. Bei Fristablauf werden wir die Herausgabe gerichtlich nach § 630g BGB durchsetzen und die hierdurch entstehenden Kosten geltend machen.

Kostentragung

Die durch die Anfertigung von Kopien entstehenden Kosten werden vom Patienten getragen (§ 630g Abs. 2 Satz 2 BGB). Bitte teilen Sie die voraussichtlichen Kosten vorab mit.

Rechtlicher Hintergrund

Das Einsichtsrecht ist umfassend und kann nur in seltenen Ausnahmefaellen (§ 630g Abs. 1 Satz 1 BGB: erhebliche therapeutische Gruende / Rechte Dritter) verweigert werden; Einschraenkungen sind zu begruenden. Verweigerungsentscheidungen sind anfechtbar.

Mit freundlichen Gruessen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Klinik/Praxis Name + Anschrift]`
- `[Patientenname + Geburtsdatum]`
- `[Behandlungszeitraum]`
- `[Pat.-Nr.]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Mietminderungsanzeige (§ 536 i. V. m. § 536c BGB)

An [Vermieter/Hausverwaltung]

[Anschrift]

Mietverhaeltnis Wohnobjekt [Adresse Wohnung]

Mietvertrag vom [Datum]

Mangelanzeige und Mietminderung

1. Mangel

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen — namens und in Vollmacht unserer Mandantschaft, Frau/Herrn [Mietername], wohnhaft in der oben genannten Wohnung — die folgenden Maengel der Mietsache an (§ 536c BGB):

[Beschreibung des Mangels, z. B. Schimmelbildung im Schlafzimmer / Heizungsausfall / Wasserschaden in der Kueche]

Der Mangel besteht seit [Datum]. Beweismittel: [Fotos, Sachverstaendigengutachten, Zeugen]. Anlagen [Aufzaehlung].

2. Mietminderung

Aufgrund des Mangels mindert sich die Miete kraft Gesetzes nach § 536 Abs. 1 BGB. Die Mietminderung ist nicht von einer Erklaerung abhaengig, sondern tritt automatisch ein (BGH VIII ARZ 2/02 v. 17.07.2002, live verifizieren auf [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)).

Wir setzen die Mietminderung mit Wirkung ab [Datum] auf [Prozentsatz] % der Bruttokaltmiete an. Dies entspricht einer monatlichen Minderung von [Betrag] EUR.

3. Fristsetzung zur Mangelbeseitigung

Wir setzen Ihnen hiermit eine Frist zur Mangelbeseitigung bis zum [Datum, mindestens 14 Tage].

Sollte die Mangelbeseitigung nicht fristgerecht erfolgen, behaelt sich unsere Mandantschaft folgende Rechte vor:

- Ersatzvornahme auf Kosten des Vermieters (§ 536a Abs. 2 BGB)
- Schadensersatz (§ 536a Abs. 1 BGB)
- Ausserordentliche Kuendigung (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB) bei nicht-Behebung wesentlicher Maengel
- Klage auf Mangelbeseitigung (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB)

4. Zurueckbehaltungsrecht

Soweit die Mangelbeseitigung weiterhin unterbleibt, behaelt sich die Mandantschaft die Geltendmachung eines Zurueckbehaltungsrechts an der nicht durch Minderung erfassten Restmiete vor (§ 320 BGB).

Mit freundlichen Gruessen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Mietername]`
- `[Adresse Wohnung]`
- `[Mangelbeschreibung]`
- `[Mangel-Beginn]`
- `[Minderungs-Prozentsatz]`
- `[Frist Mangelbeseitigung]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Widerspruch gegen Sozialleistungsbescheid (§ 84 SGG / § 36 VwVfG)

An [Sozialleistungstraeger]

[Anschrift]

Aktenzeichen: [Az.]

Bescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Widerspruch

Namens und in Vollmacht von [Mandant Name, geb. (Datum), Adresse] (Anlage V1) lege ich gegen den oben genannten Bescheid hiermit

WIDERSPRUCH

ein (§ 84 SGG, einmonatige Widerspruchsfrist ab Zugang).

1. Antraege

1. Den angefochtenen Bescheid aufzuheben.
2. Hilfsweise: Den Bescheid zugunsten der Mandantschaft so abzuaendern, dass [Konkrete Aenderung; z. B. Leistung in Hoehe von (Betrag) gewaehrt wird].
3. Hinsichtlich der Aussetzung der Vollziehung von Nachforderungen wird ggf. parallel beantragt; [siehe Eilantrag § 86b SGG].

2. Sachverhalt

[Lebenssituation Mandant; Antragsverlauf; tatsaechliche und rechtliche Streitpunkte.]

3. Rechtliche Begrueendung

Der Bescheid ist rechtswidrig, weil [konkrete Begrueendung]:

- [SGB II / SGB III / SGB V / SGB VI / SGB XII Norm-Verstoss]
- [Verfahrensfehler §§ 24, 33 SGB X (Anhoerung, Sachverhaltsaufklaerung)]
- [Beweismaessige Fehler — Ueberforderung der Mandantschaft, fehlende Antragspruefung]

4. Beweismittel und Anlagen

Anlage W1: Bescheid

Anlage W2: Vollmacht

Anlage W3: [Ärztliche Atteste / Lohnabrechnungen / Mietvertrag / Belege Krankenversicherung]

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt / Sozialberatungsstelle]

Felder im Template (vor Verwendung ausfüllen):

- `[Sozialleistungstraeger]`
- `[Mandant Daten]`
- `[Az.]`
- `[Bescheid-Datum + Zugang]`
- `[Konkrete Streitpunkte]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Akteneinsichtsantrag (§ 147 StPO)

An die Staatsanwaltschaft [Ort] / das Amts-/Landgericht [Ort]

[Anschrift]

Akteneinsichtsantrag

in dem Ermittlungs-/Strafverfahren

gegen [Beschuldigter Vorname Nachname], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift]

wegen [Vorwurf, z. B. Diebstahls § 242 StGB, Az. [Az.]]

Namens und in Vollmacht des Beschuldigten zeige ich die Verteidigung an und beantrage:

Antrag

1. Akteneinsicht in die vollstaendige Verfahrensakte einschliesslich aller Beweismittelaktenstuecke, Asservate, Sonderbaende und Spurenakten zu gewaehren (§ 147 Abs. 1 StPO).
2. Die Akten in unsere Kanzlei zu uebersenden / digitalen Aktenzugriff einzurichten (§ 32f StPO).
3. Hilfsweise: Akteneinsicht in den Gerichtsraeumen zu ermoeeglichen.

Begrueendung

Akteneinsicht ist Voraussetzung effektiver Verteidigung (Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK, § 137 StPO, § 147 StPO). Ohne Kenntnis des Akteninhalts ist eine sachgerechte Einlassung des Beschuldigten ausgeschlossen.

Soweit auf die Aufrechterhaltung des Untersuchungserfolgs nach § 147 Abs. 2 Satz 1 StPO Bezug genommen wird, ist gegenueber dem inhaftierten Beschuldigten gemaess § 147 Abs. 2 Satz 2 StPO Akteneinsicht in haftrelevante Teile in jedem Fall zu gewaehren (BVerfG-Linie, live verifizieren auf bundesverfassungsgericht.de).

[Wenn U-Haft: Hinweis auf § 119 StPO und Verhaeltnismaessigkeit der Haftfortdauer.]

Mit kollegialen Gruessen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin] — Verteidiger:in

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Beschuldigter Name]`
- `[Geburtsdatum]`
- `[Anschrift]`
- `[Vorwurf + Az.]`
- `[StA-/Gerichts-Ort]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Einspruch gegen Bussgeldbescheid (§ 67 OWiG)

An die Bussgeldstelle [Behörde] / das Amtsgericht [Ort]

[Anschrift]

Az. [Az. der Bussgeldstelle]

Bussgeldbescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Einspruch

Namens und in Vollmacht des Betroffenen

[Vorname Nachname], geboren [Datum], [Anschrift]

lege ich gegen den genannten Bussgeldbescheid hiermit form- und fristgerecht

EINSPRUCH

ein (§ 67 OWiG).

Antrag

1. Der Bussgeldbescheid vom [Datum] wird aufgehoben.
2. Hilfsweise: Die Geldbusse wird auf das schuldangemessene Mass reduziert; das Fahrverbot entfaellt.
3. Akteneinsicht wird beantragt (§ 49 OWiG i. V. m. § 147 StPO; insbesondere Einsicht in die Rohmessdaten — BVerfG 12.11.2020, 2 BvR 1616/18, live verifizieren).

Begründung

Der Vorwurf [Verstoß, z. B. Geschwindigkeitsueberschreitung um X km/h] wird in tatsaechlicher und rechtlicher Hinsicht bestritten.

[Wenn Messverfahren betroffen: Zweifel an Eichgueltigkeit, Toleranzabzug, Bauartzulassung, Anlageprotokoll, Messprotokoll, Lichtbildqualitaet. Bei standardisiertem Messverfahren: BGH 4 StR 24/97 v. 30.10.1997, live verifizieren.]

[Wenn Fahrerermittlung streitig: Identitaet des Fahrers bestritten; Hinweis auf § 13 StVZO.]

[Wenn Fahrverbot droht: Beruflicher Nachteil substantiiert (Schonfrist § 25 Abs. 2a StVG).]

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwaeltin]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Betroffener Name + Geburtsdatum + Anschrift]`
- `[Az. Bussgeldbescheid]`
- `[Datum Bescheid]`

- `[Zugangsdatum]`
- `[Verstoss]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Deckungsklage Haftpflichtversicherung (\$ 100 VVG)

An das Landgericht [Sitz Versicherer]

[Anschrift]

Klage

des [Klaeger Name], [Anschrift]

— Klaeger —

vertreten durch [Anwalt]

gegen

die [Versicherer-Gesellschaft], vertreten durch den Vorstand [Name], [Anschrift]

— Beklagte —

wegen Versicherungsleistung aus Haftpflichtversicherung

Streitwert: [Betrag] EUR

Antraege

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger [Betrag] EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit [Verzugsdatum] zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klaeger von der gegen ihn vom [Geschaedigter Name] geltend gemachten Schadensersatzforderung aus dem Schadensereignis vom [Datum] freizustellen (§ 100 VVG).
3. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Sachverhalt

Der Klaeger unterhaelt bei der Beklagten den Haftpflichtversicherungsvertrag Nr. [Pol.-Nr.] (Anlage K1).

Am [Schadensdatum] ereignete sich folgender versicherter Schadensfall: [Schilderung].

Mit Schreiben vom [Meldedatum] hat der Klaeger den Schadensfall der Beklagten gemeldet (Anlage K2).

Die Beklagte hat die Deckung mit Schreiben vom [Ablehnungsdatum] abgelehnt (Anlage K3) mit folgender Begruendung: [Ablehnungsgrund, z. B. Obliegenheitsverletzung § 28 VVG, Anzeigepflichtverletzung § 19 VVG, Ausschluss].

Rechtliche Wuerdigung

1. Versicherungsfall liegt vor

Der Anspruch ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag i. V. m. § 100 VVG. Der Versicherungsfall (Schadensereignis im Geltungsbereich der Police) ist eingetreten.

2. Keine Leistungsausschluesse

[Wenn Obliegenheitsverletzung geruegt: Belehrungserfordernis \$ 28 IV VVG; Kausalitaetsgegenbeweis; BGH IV. Zivilsenat-Linie, live verifizieren.]

[Wenn Anzeigepflichtverletzung geruegt: Arglist \$ 22 VVG; Belehrung \$ 19 V VVG; BGH IV ZR 104/17 v. 04.04.2018, live verifizieren.]

3. Faelligkeit nach \$ 14 VVG

Mit Abschluss der zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Leistungsumfangs erforderlichen Erhebungen ist die Leistung faellig geworden. Verzug ist mit Ablauf der mit Mahnschreiben vom [Datum] gesetzten Frist eingetreten.

Beweismittel

Anlagen K1-K3, Zeugen [Namen, Adressen], Sachverstaendigengutachten (\$ 287 ZPO), Parteivernehmung.

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Klaeger Name + Anschrift]`
- `[Versicherer]`
- `[Sitz Versicherer]`
- `[Pol.-Nr.]`
- `[Schadensdatum]`
- `[Geschaedigter]`
- `[Schadensbetrag]`
- `[Verzugsdatum]`
- `[Ablehnungsdatum + -grund]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*
> > *Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.*

Patent-Lizenzvertrag (Kurzform, bilingual DE/EN)

PATENT-LIZENZVERTRAG / PATENT LICENCE AGREEMENT

zwischen / between

[Lizenzgeber-Firma] ("Lizenzgeber" / "Licensor"), [Anschrift]

und / and

[Lizenznehmer-Firma] ("Lizenznehmer" / "Licensee"), [Anschrift]

\$ 1 Lizenzgegenstand / Licensed IP

(DE) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer eine [einfache / ausschliessliche] Lizenz an dem in Anlage A bezeichneten Patent [Reg.-Nr.] ("Lizenzpatent") fuer das Anwendungsfeld [Feld] im Territorium [Gebiet] ein.

(EN) Licensor hereby grants Licensee a [non-exclusive / exclusive] licence under the patent listed in Annex A (Reg. no. [Reg.-No.]) (the "Licensed Patent") for the field of use of [Field] in the territory of [Territory].

\$ 2 Verguetung / Royalties

(DE) Der Lizenznehmer zahlt eine Running Royalty in Hoehe von [X] % des Nettoumsatzes mit Lizenzprodukten, abzurechnen kalenderquartalsweise.

(EN) Licensee shall pay a running royalty of [X] % of Net Sales of Licensed Products, payable quarterly.

\$ 3 Laufzeit / Term

(DE) Der Vertrag laeuft fest bis zum Ablauf des Lizenzpatents; ausserordentliche Kuendigung aus wichtigem Grund moeglich.

(EN) The Agreement runs until the expiration of the Licensed Patent; termination for cause is permitted.

\$ 4 Vertraulichkeit / Confidentiality

(DE) Die Parteien halten Geschaeftsgeheimnisse 5 Jahre ueber das Vertragsende hinaus vertraulich.

(EN) The Parties shall keep trade secrets confidential for 5 years beyond termination.

\$ 5 Rechtswahl und Gerichtsstand / Governing Law and Jurisdiction

(DE) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist [Ort].

(EN) This Agreement shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany; the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply. Jurisdiction: [City].

(DE) **Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die deutsche Fassung massgebend.**

(EN) **In case of any discrepancy between the German and the English version, the German version shall prevail.**

[Ort/Place], [Datum/Date]

Lizenzgeber / Licensor Lizenznehmer / Licensee

Felder im Template (vor Verwendung ausfüllen):

- `[Lizenzgeber-Firma + Anschrift]`
- `[Lizenznehmer-Firma + Anschrift]`
- `[Patent Reg.-Nr.]`
- `[Anwendungsfeld]`
- `[Territorium]`
- `[Royalty %]`
- `[Gerichtsstand]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Eigenbedarfskuendigung Wohnraum (§ 573 II Nr. 2 BGB)

[Vermieter Name + Anschrift]

[Mieter Name + Anschrift]

Mietverhaeltnis Wohnung [Adresse]

Mietvertrag vom [Datum]

Ordentliche Kuendigung wegen Eigenbedarfs

Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr [Mietername],

hiermit kuendige(n) ich/wir das oben genannte Mietverhaeltnis nach §§ 573, 573c BGB ordentlich zum [Beendigungsdatum].

1. Kuendigungsgrund — Eigenbedarf

Ich/Wir benoetige(n) die Mietsache fuer [konkreten Begueneditigten Person: Vermieter selbst / Kind / Eltern / Pflegekraft / sonstige Familienangehoerige] aus folgenden Gruenden:

[Konkrete Lebenssituation: z. B. Heimkehr des Sohnes aus dem Auslandsstudium / Pflegebeduerftigkeit der Mutter, die in der Naehة wohnen soll / Arbeitsplatzwechsel der Tochter / Beendigung Trennungssituation].

Hinweis: Eigenbedarf muss "vernuenftige, nachvollziehbare Gruende" haben (BGH VIII ZR 21/19, live verifizieren); zur Substantiierung ist konkrete Schilderung der Lebensumstaende noetig.

2. Kuendigungsfrist § 573c I BGB

Bei Wohndauer Mieter ueber 8 Jahre: 9 Monate; ueber 5 Jahre: 6 Monate; bis 5 Jahre: 3 Monate. Hier: Wohndauer seit [Einzugsdatum]; Frist [Monate].

3. Hinweis auf Widerspruchsrecht § 574 BGB

Sie haben das Recht, der Kuendigung bis spaetestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhaeltnisses zu widersprechen, wenn die Beendigung fuer Sie, Ihre Familie oder einen anderen Angehoerigen Ihres Haushalts eine Haerte bedeuten wuerde, die auch unter Wuerdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist (Sozialklausel).

4. Anbietspflicht

Eine vergleichbare Alternativwohnung im Hause / nebengelegen ist [nicht vorhanden / vorhanden — wird parallel angeboten].

Mit freundlichen Gruessen

[Vermieter]

Anlagen: ggf. Vollmacht

Wichtiger Hinweis fuer den Vermieter (im Mandat)

(1) Eigenbedarf muss IM Kuendigungsschreiben substantiiert begruetet werden — nachschieben spaeter ist problematisch.

(2) Bei vorgetauschtem Eigenbedarf: Schadensersatzrisiko nach § 280 I BGB, BGH VIII ZR 232/15 (Umkzugskosten, Maklerkosten, hoehere Folge-Miete). Daher Eigenbedarf NUR ankuendigen, wenn er tatsaechlich besteht.

(3) Bei Eigenbedarf einer GbR-Gesellschaft: BGH VIII ZR 271/06 (Gesellschafter-Eigenbedarf moeglich, wenn GbR Vermieter ist).

(4) Sozialklausel § 574 BGB: bei langjaehrigen Mietern / hohem Alter / Krankheit / Verwurzelung am Ort meist Abwaegung; Vermieter braucht plausible Alternativ-Argumentation.

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Vermieter Name + Anschrift]`
- `[Mieter Name + Anschrift]`
- `[Wohnungsadresse]`
- `[Mietvertrag-Datum]`
- `[Beendigungsdatum]`
- `[Beguenstigte Person + Gruende]`
- `[Einzugsdatum]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Grundstueckskaufvertrag mit Auflassung (§ 925 BGB)

NOTARIELLE URKUNDE

Grundstueckskaufvertrag mit Auflassung

UR-Nr. [Nr.] / [Jahr]

Heute, am [Datum], erschienen vor mir, dem unterzeichneten Notar [Name] mit Amtssitz in [Ort],

1. Herr/Frau [Verkaeuer Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift] — nachfolgend "Verkaeuer" —

2. Herr/Frau [Kaeufer Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift] — nachfolgend "Kaeufer" —

Die Erschienenen sind ueber ihre Identitaet, die rechtlichen Folgen sowie die Belehrung nach § 17 BeurkG aufgeklaert.

\$ 1 Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist das im Grundbuch von [Grundbuchamt], Bd. [Bd.], Bl. [Bl.], eingetragene Grundstueck:

Flur [Nr.], Flurstueck [Nr.], Wirtschaftsart [Bebauung], Groesse [m2], Lage [Adresse].

\$ 2 Kaufpreis und Zahlungsmodalitaeten

(1) Der Kaufpreis betraegt [Betrag] EUR (in Worten: [...]). Er wird faellig nach Vorliegen folgender Voraussetzungen (§ 873 II BGB):

- Eintragung Auflassungsvormerkung zugunsten Kaeufer (§ 883 BGB)
- Loeschungsbewilligung bestehender Belastungen oder Nachweis Uebernahme
- Vorkaufsrechts-Verzichtserklaerung Gemeinde (§ 28 BauGB)
- Negativattest oder GrEST-Bescheid

(2) Zahlung auf Notar-Anderkonto / direkt: [Variante]. Verzugszinsen 9 % ueber Basiszins (§ 288 II BGB).

\$ 3 Lastenfreiheit und Uebernahme

(1) Der Verkaeuer steht dafuer ein, dass das Vertragsobjekt im Zeitpunkt der Umschreibung frei von im Grundbuch nicht ersichtlichen Belastungen ist.

(2) Im Grundbuch eingetragene Belastungen [Abt. II / III] werden [zur Loeschung gebracht / vom Kaeufer uebernommen mit Anrechnung auf den Kaufpreis].

\$ 4 Gewaehrleistung

(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Gewaehrleistung fuer Sachmaengel ausgeschlossen wird (§ 444 BGB Vorsatz/Garantie ausgenommen).

(2) Der Verkäufer versichert, ihm seien keine versteckten Mängel — insbesondere Altlasten, Bodenkontaminationen, Hausschwamm — bekannt.

(3) Bei vorsätzlichem Verschweigen wesentlicher Mängel (§ 444 BGB) bleibt die Haftung unberührt.

\$ 5 Nutzen-, Lasten- und Gefahrenuebergang

Mit vollstaendiger Kaufpreiszahlung gehen Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr (§ 446 BGB) auf den Käufer ueber. Der Verkäufer räumt das Grundstück bis zum [Datum] vollstaendig.

\$ 6 Auflassung

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Eigentum an dem Vertragsobjekt vom Verkäufer auf den Käufer uebergeht. Sie bewilligen und beantragen die Eintragung dieser Eigentumsaenderung im Grundbuch (§ 925 BGB).

\$ 7 Vollmacht, Vollzugsklausel, Kostenverteilung

(1) Der Notar wird beauftragt und bevollmaechtigt, saemtliche Vollzugshandlungen vorzunehmen.

(2) Kosten: Notarkosten, Grundbuchgebuehren, Grunderwerbsteuer traegt der Käufer (Standard). Loeschungsgebuehren bestehender Belastungen traegt der Verkäufer.

(3) Die Beurkundungsurkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhaendig unterzeichnet.

[Ort], [Datum]

Verkäufer Käufer Notar

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Notar Name]`
- `[Notar Sitz]`
- `[Verkäufer/Käufer Daten]`
- `[Grundbuchdaten]`
- `[Kaufpreis]`
- `[Belastungs-Variante]`
- `[Räumungs-Datum]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Kauf-Contract ueber ein Grundstuecks-Pertinenz nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts fuer die Preussischen Staaten (PrALR 1794)

Anmerkung: Diese experimentelle, bewusst anachronistisch-stilistische Arbeitsvorlage bildet einen Grundstuecks-Kauf-Contract im Rechts- und Sprachstil des Allgemeinen Landrechts fuer die Preussischen Staaten von 1794 (PrALR; I. Theil, 11. Titel, §§ 1 ff.) nach. Sie ist ein Lehr- und Unterhaltungsformat. Keine historische Authentizitaet, keine Haftung; gegenwaertiges deutsches Recht ist anwendbar und richtet sich nach BGB §§ 311b, 925; GBO; Notarrecht; KSTG. Cicero hat im Berliner Provinzialarchiv keine Akten hinterlassen.

KAUF-CONTRACT

in fundo regio [Name des Gutes]

Berlin, den [Datum] des Jahres Eintausend Siebenhundert und [Jahresziffer]

Vorbemerkung

Es ist heute, an dem zur Ueberschrift genannten Tage, zwischen denen unterschriebenen Contrahenten, naemlich:

Dem Herrn Veraeusserer, dem Wohlgeborenen, Hoch- und Wohlachtbaren [Vorname und Nachname], Koeniglich Preussischem [Titel/Beruf], wohnhaftig zu [Ort], als Eigenthuerer und alleinigem Besitzer der nachher genannten Grundstuecks-Pertinenz, sowie

Dem Herrn Erwerber, dem Hochwohlgeborenen, Hoch- und Wohlachtbaren [Vorname und Nachname], [Stand/Beruf], wohnhaftig zu [Ort], als kuenfftigem Eigenthuerer,

vor zwei zuverlaessigen, der Schreib- und Lesekunst maechtigen Zeugen und in Gegenwart unsres Koeniglichen Justiz-Commissarii, des Herrn [Name], nachstehender Kauf-Contract verabredet und beschlossen worden, wie folgt:

\$ 1. Vom Kauf-Gegenstande

Der Herr Veraeusserer verkauffet und uebertraget hiermit dem Herrn Erwerber, welcher beydes zugleich annimmt, das ihm gehoerige zu [Belegenheit, Kreis, Provinz] gelegene Grundstueck, naemlich:

(a) der **Acker und das Wieserland** im Maasse von [Anzahl] Morgen [Berlinischen / Magdeburgischen] und [Anzahl] Quadrat-Ruthen,

(b) das daselbst aufgefuehrte **Wohnhaus**, bestehend in einem Hauptgebaeude von zwey Geschoss-Etagen, Stallung, Scheune und sonstigen pertinenzialischen Gebaeuden,

(c) **saemmtliche Realfolgen und Gerechtsamen**, so an diesem Grundstuecke kraft des Allgemeinen Landrechts (I. Theil, 9. Titel, §§ 1 ff.) hangen, einschliesslich der Wasser-, Holz- und Triftrechte, soweit selbige nicht durch besondere Servituten zu Gunsten Dritter beschwehrt sind.

Das alles hiernach so wie es liegt und steht, mit allem darauf befindlichen Mobiliar nach der angehangenen Specification (Anlage A).

\$ 2. Vom Kauf-Pretium und der Berichtigung desselben

(1) Der Kauf-Pretium ist auf **[Betrag] Thaler Couranter Berliner Muenze**, in Worten "Eintausend [...] Thaler" festgesetzt.

(2) Hievon werden:

(a) [Anzahl] Thaler durch Annahme der auf dem Grundstuecke ruhenden, zur hypothecarischen Sicherheit eingetragenen Schulden (siehe Hypotheken-Buch des Konigl. Stadtgerichts zu [Ort], fol. [Folio]) abgegolten,

(b) [Anzahl] Thaler binnen [Frist] Tagen nach Schluss dieses Contracts in Praesentia von zwei Zeugen contant in die Haende des Veraeusserers ausgezahlt, oder durch Tratten auf das Konigl. Banco-Officium honoriret.

(3) Die Verzinsung des noch nicht bezahlten Kauf-Pretii erfolgt zu **fuenff Procent vom Hundert jaehrlich**, nach dem Zinsfusse, so nach PrALR I. Theil, 11. Titel, \$ 250 das gewoehnliche Mass ist.

\$ 3. Von der Auflassung

Die Auflassung der Sache (cessio rei) erfolgt vor dem zustandigen **Konigl. Stadt- und Landgerichts-Inspector zu [Ort]** an einem von beiden Theilen alsobald nach Berichtigung des Kauf-Pretii anzuberamenden Termine. Vor diesem Termine bleibt das Eigenthum bei dem Veraeusserer; nach demselben tritt das volle Eigenthumsrecht — sammt allen Frueh- und Spaetfruechten — an den Erwerber ueber, gemaess I. Theil, 9. Titel, \$\$ 1 ff. PrALR.

\$ 4. Von der Gewaehrleistung (Eviction und Vitia)

(1) Der Veraeusserer leistet **doppelten Schadenersatz** im Falle einer Eviction, soferne der Erwerber durch Urteil eines Konigl. Gerichts in der Sache abtraet (cf. I. Theil, 11. Titel, \$\$ 135 ff.).

(2) Hinsichtlich der heimlichen Maengel (vitia occulta) wird stipuliret, dass der Veraeusserer derselben nicht wissentlich verschwiegen habe; bezueglich offener Maengel (vitia conspicua) ist der Erwerber durch Besichtigung gehalten und kann nichthinwider klagen.

\$ 5. Vom Brand- und Hagel-Schaden

Die Gefahr (periculum) gehet auf den Erwerber ueber mit Vollziehung der Auflassung. Bis dahin haftet der Veraeusserer fuer alle Schadensfaelle, ausgenommen vis maior (Krieg, Feuersbrunst durch fremdes Verschulden).

\$ 6. Von den Stempeln, Sportien und Steuern

(1) Die Stempel- und Sportel-Gebuehren des Kauf-Contracts traegt der **Erwerber**.

(2) Die rueckstaendigen Grund-, Gebaeude- und Klassen-Steuern bis zum Tag der Auflassung gehen zu Lasten des Veraeusserers; die hernach faelligen zu Lasten des Erwerbers.

\$ 7. Streitschlichtung und Gerichtsstand

(1) Im Streitfalle erkennt das **Konigl. Justiz-Collegium [Provinz]**, in Subsidio das Konigl. Kammergericht zu Berlin.

(2) Vor Anrufung des Gerichts soll versucht werden, durch ein Bonum officium des Justiz-Commissarii eine guetliche Beylegung herbeyzufuehren.

\$ 8. Schluss-Vorbemerkung

Beide Theile bekennen ihren consensus im Sinne des I. Theil, 4. Titel, §§ 79 ff. PrALR, und versichern, dass keine geheime Beweggründe, kein dolus, kein Irrthum sich hier eingeschlichen habe, so dieses Geschäft entkräften könnte.

Zum Beweise dessen haben beide Contrahenten dieses Instrument eigenhändig unterschrieben und mit ihrem Petschaft besiegelt.

[Ort], am [Datum] anno [Jahr].

Der Veräußerer: _____ [L.S.]

Der Erwerber: _____ [L.S.]

Zeuge I: _____

Zeuge II: _____

Vor mir, dem Königl. Justiz-Commissario:

[Name], Justizrath

Hinweis fuer den modernen Anwender

Heute geltendes Recht (Stand 2026): §§ 311b, 873, 925 BGB; § 873 BGB (Einigung und Eintragung); § 925 BGB (Auflassung vor Notar); GBO (Grundbuchordnung). Notarpflicht statt Justiz-Commissarius. Diese Vorlage ist eine sprachliche Hommage; fuer reale Geschäfte ist heute eine notarielle Beurkundung und Eintragung im Grundbuch erforderlich.

Felder im Template (vor Verwendung ausfüllen):

- `[Name Veräußerer + Titel + Wohnort]`
- `[Name Erwerber + Stand + Wohnort]`
- `[Belegenheit + Kreis + Provinz]`
- `[Anzahl Morgen + Ruthen]`
- `[Kauf-Preitium in Thalern]`
- `[Hypotheken-Buch-Folio]`
- `[Datum]`
- `[Justiz-Commissar-Name]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*
> > *Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.*

Supplicatio de dispensatione (c. 401 § 1 CIC) — Bittschreiben auf Verlaengerung der bischoeflichen Amtszeit ueber das 75. Lebensjahr hinaus

Anmerkung: Dies ist eine experimentelle, anachronistisch-spielerische Arbeitsvorlage in modernem Kirchenlatein. Sie bildet einen realen Mechanismus (c. 401 § 1 CIC: Pflicht zur Amtsniederlegung mit Vollendung des 75. Lebensjahres; Dispens-Praxis des Roemischen Stuhls) typografisch nach. Keine kirchenrechtliche Beratung, keine Haftung, keine Gewaehr.

Note: This is an experimental, intentionally archaic AI template in modern Church Latin. It mimics a real mechanism (c. 401 § 1 CIC: bishops must offer resignation upon completion of age 75; Holy See dispensation practice) typographically. Not canonical advice; no liability.

AD SACRUM CONSILIUM PRO EPISCOPIS

Palatium Apostolicum, Vaticano

Die [] mensis [] anno Domini MMXX[]

Beatissime Pater,

ego, [Nomen episcopi], episcopus dioecesis [Nomen dioecesis], die [Geburtsdatum] anno Domini [Jahr] natus, qui die [Datum 75. Geburtstag] anno Domini MMXX[] septuagesimum quintum aetatis annum complevero, vi can. 401 § 1 CIC paratus sum officium pastorale ex toto resignare et renuntiationem meam in manus Sanctitatis Vestrae humilissime offerre.

[Wenn der Bittsteller die Verlaengerung erbittet, hier ergaenzen:] Cum tamen [konkreter Grund, z. B. „in dioecesi mea schisma minatur“, „nullus successor adhuc designatus est“, „provincialia visitatio canonica nondum perfecta est“], suppliciter peto, ut Sanctitas Vestra de plenitudine potestatis renuntiationem in spatio [Zahl] mensium *non acceptet* et me ad pastorem servitium in officio pro tempore prolongato benigne dispenset.

Argumenta supplicationis

1. **De salute animarum (suprema lex, can. 1752 CIC):** [konkrete Begrueendung]
2. **De prudentia pastoralis:** [Lage in der Dioezese]
3. **De obstaculo successionis:** [warum derzeit kein Nachfolger]
4. **De salubritate mea:** [Gesundheitsstand; nach c. 401 § 2 CIC ist Gesundheit ein Pflichtkriterium]

Beilagen (allegata)

- A. *Schedula vitae nostrae* (curriculum)
- B. *Indicia salubritatis* (aerztliches Attest)
- C. *Relatio super statu dioecesis* (Lagebericht)

- D. *Sententia Capituli cathedralis* (Stellungnahme Domkapitel)

Conclusio

Quaestiones et determinationes Sanctitatis Vestrae reverenter expectans, et benedictionem apostolicam et pro me et pro grege mihi commisso humillime imploro.

Filius oboediens et minimus servus,

+ [Nomen et signum], Episcopus [Locī]

Hinweis fuer das Mandat (auf Deutsch)

Reale Norm: c. 401 § 1 CIC verpflichtet jeden Dioezesanbischof, mit Vollendung des 75. Lebensjahres dem Roemischen Pontifex die Resignation vom Amt anzubieten ("rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat"). Die Annahme oder das Hinausschieben liegt im freien Ermessen des Papstes.

Vergleichbar bei Kardinaleen: Mit Vollendung des 80. Lebensjahres verlieren Kardinalee nach Motu proprio Pauls VI. "Ingravescentem aetatem" (21.11.1970) das aktive Wahlrecht im Konklave; mit 75 endet die Mitgliedschaft in Dikasterien-Aemtern als Standardregel der Reformkurie (vgl. Praedicate Evangelium 2022, Art. 17). Funktionsverlaengerungen sind moeglich.

Vor Verwendung: Aktuellen CIC-Stand und kirchliche Gesetzgebung des Apostolischen Stuhls (Acta Apostolicae Sedis) live verifizieren. Diese Vorlage ist eine spielerische Hommage an den Kanzleistil der Roemischen Kurie und kein verbindliches Dokument.

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Nomen episcopi]`
- `[Nomen dioecesis]`
- `[Geburtsdatum + Jahr]`
- `[Datum 75. Geburtstag]`
- `[Zahl der erbetenen Verlaengerungsmonate]`
- `[Konkreter Grund / pastorale Lage]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*
> > *Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.*

EMPTIO ET VENDITIO — De amphoris vini Graeci e Piraeo per Neapolim Ostiamque transportandis

Anmerkung: Dies ist eine experimentelle, anachronistisch-spielerische Arbeitsvorlage im Stil eines klassisch-roemischen Kaufvertrags. Sie kombiniert die emptio venditio des klassischen ius civile (Gaius Inst. 3.139 ff.; D. 18,1 ff.) mit modernen Klauseln (Transport, periculum, dolus) zur Anschauung. Keine historische Authentizitaet, keine Haftung. Cicero hat keinen Kaufvertrag dieser Art mit Klauseln so verfasst — der Stil ist eine Hommage.

Note: This is an experimental, intentionally anachronistic AI template in the style of a Classical Roman sale contract. Combines the emptio venditio of the ius civile with modern clauses (transport, risk allocation, dolus) for illustration. Not historically authentic.

INSTRUMENTUM EMPTIONIS ET VENDITIONIS

A. D. [Kalenderdatum nach roem. Kalender]

[Konsul-Jahr, z. B. M. Tullio Cicerone consule]

Inter contrahentes

(1) **Venditor:** [Nomen venditoris], civis Romanus, e tribu [Tribus], domicilium habens [Ad domicilium Romae sito].

(2) **Emptor:** [Nomen emptoris], civis Romanus, [Beruf, z. B. mercator vinarius], e tribu [Tribus], domicilium [Ad locum].

Caput I — De re vendita

Venditor emptori, idque emptor a venditore emit, **amphoras [Numero, z. B. ducentas] vini Graeci** generis [Sorte, z. B. Chii], cuiusque amphorae mensura sit unum metretam Atticam (= circa XXXIX libras), totalibus libris [Gesamtmenge] vini. Vinum est ex vinea provinciae [Achaia / Macedonia] anno superiore lectum et in dolio Pii [Datum] conditum.

[Wenn Probe noetig: Klausel "vino degustando" einfuegen.]

Caput II — De pretio

Pretium constitutum est **[Anzahl] sestertiis** (HS [Zahl]) per amphoram, totaliter **HS [Gesamtpretium]**. Pretium emptor venditori solvere debet partim in nummo (drittel HS ad signum), partim per litteras chirographales penes argentarium [Name des Bankiers] sub die [Termin].

Caput III — De traditione et periculo

(1) Traditio rei venditae fiet in portu **Piraeo**, ubi venditor ad navem oneraneam [Schiffsname, z. B. "Fortuna"] amphoras tradet.

(2) **Periculum:** Cum amphorae in navim collocatae sunt et navis solvit, periculum, secundum receptam Sabinianorum sententiam (D. 18,6,1pr.), in emptorem transit, nisi aliter pactum sit. *Hic aliter pactum est:*

venditor periculum suscipit usque ad portum **Ostiense**, sed emptor periculum suscipit a portu Neapolitano (Puteoli) ad ulteriorem itineris partem (per via Appia ad horrea emptoris).

Caput IV — De itinere

Iter: **Piraeo** → **Neapolim (Puteoli)** → **Ostiam** (mare Tyrrhenum); deinde **Ostia** → **horrea emptoris** via Ostiensi. Termini:

- Solutio navis: ante diem [Datum]
- Adventus ad Neapolim: ante kalendas [Monat]
- Translatio ad Ostiam: intra [Anzahl] dies
- Receptio in horreis: ante idus [Monat]

Caput V — De fideiussione vehiculi

Venditor fideiussionem maritimam (assecuratio maritima) habet apud foenerator [Name] pretio HS [Pretium] pro casu naufragii vel piraticae. *Hinweis: Eine eigentliche "Versicherung" im modernen Sinne kennt das klassische roem. Recht nicht; existierte aber das foenus nauticum (Seedarlehen) mit Risikouebnahme durch den Glaebiger — D. 22,2,1 ff. Anachronistische Mischung.*

Caput VI — De edilicia stipulatione (Sachmaengelhaftung)

(1) Venditor solemniter stipulatur, vinum esse [Eigenschaften: "non corruptum, non acidum, optimi saporis"], et amphoras esse integras et signatas signo officinae.

(2) Si vinum vitium habuerit (acetum factum sit, vel quia corruptum vel quia non Chium sed inferius est), emptori actio redhibitoria sex menses, actio quanti minoris annum habet (D. 21,1).

Caput VII — De dolo

Si quid dolo malo venditoris emptori datum sit, actio doli (D. 4,3) emptori competit, neque haec stipulatio illi obstat.

Caput VIII — De forum

Litibus quibusvis ex hac emptione et venditione obortis cognoscat **praetor urbanus Romae**, vel arbitri ex compromisso (D. 4,8) electi.

Subscriptio

Acta sunt haec [Ort, z. B. Romae, in foro] coram testibus septem civibus Romanis idoneis [Namen]:

1. [Nomen testis I]
2. [Nomen testis II]
3. [Nomen testis III]
4. [Nomen testis IV]
5. [Nomen testis V]
6. [Nomen testis VI]
7. [Nomen testis VII]

Signum venditoris [signo] Signum emptoris [signo]

Hinweis fuer den modernen Anwender

Das klassische ius civile kannte: Konsensvertrag emptio venditio (Gaius Inst. 3.139, D. 18); Eviktionshaftung; aedilizische Edikte fuer Sklaven- und Tierhandel (mit actio redhibitoria, quanti minoris); periculum-Doktrin (Risiko ab perfecter Kaufeinigung mit dem Emptor, D. 18,6,1pr. — schon im klassischen Recht streitig). Eine ausdrueckliche Schriftform war nicht erforderlich (consensus reicht), aber Beweisurkunden ueblich. Versicherung im modernen Sinn existierte nicht — Risikoumverteilung erfolgte ueber **foenus nauticum** (Seedarlehen, D. 22,2). Die Vorlage mischt klassische Bausteine mit modernen Vertragsklauseln — fuer Lehrzwecke gedacht.

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Nomen venditoris + Tribus]`
- `[Nomen emptoris + Beruf]`
- `[Anzahl amphorae]`
- `[Vino-Sorte]`
- `[Gesamtpretium HS]`
- `[Schiffsname]`
- `[Bankier-Name]`
- `[Konkrete Datumsangaben nach roem. Kalender]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Einspruch gegen Steuerbescheid (§ 347 AO)

An das Finanzamt [Ort]

[Anschrift]

Steuernummer: [Nr.]

Steuerart: [Einkommen-/Umsatz-/Koerperschaft-/Gewerbesteuer]

Veranlagungszeitraum: [Jahr]

Bescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Einspruch

gegen den oben bezeichneten Steuerbescheid wird hiermit form- und fristgerecht

EINSPRUCH

eingelegt (§ 347 AO).

1. Antraege

1. Den angefochtenen Steuerbescheid aufzuheben und die Steuer auf [Betrag] EUR festzusetzen.
2. Hilfsweise: Die Steuer nach Massgabe der nachstehenden Ausfuehrungen zu reduzieren.
3. Bis zur Entscheidung Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 II AO zu gewaehren.

2. Sachverhalt

[Knappe Schilderung des steuerlich relevanten Sachverhalts, der Streitfragen und der Begrueendung des FA im Bescheid.]

3. Rechtliche Begrueendung

Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig, weil [konkrete Pruefung der jeweiligen Tatbestaende]:

- [Punkt 1: z. B. nicht beruecksichtigte Werbungskosten §§ 9, 9a EStG]
- [Punkt 2: z. B. fehlerhafte Anwendung des Halbeinkuenfteverfahrens]
- [Punkt 3: z. B. Verfahrensfehler §§ 119, 121 AO]
- [Punkt 4: z. B. Schaetzungsfehler § 162 AO]

4. Aussetzung der Vollziehung

Es wird beantragt, gem. § 361 II AO die Vollziehung des angefochtenen Bescheids in Hoehe der streitigen Steuerschuld auszusetzen. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmassigkeit (BFH IV B 12/15 — Maßstab; live verifizieren auf bfh.bund.de).

5. Anlagen

Anlage S1: Steuerbescheid

Anlage S2: Vollmacht

Anlage S3: [Belege Werbungskosten / Verträge / Bewertungs-Gutachten]

[Ort], [Datum]

[Steuerberater / Rechtsanwalt]

Felder im Template (vor Verwendung ausfüllen):

- `[Steuerpflichtiger + StNr]`
- `[Veranlagungszeitraum]`
- `[Bescheid-Datum]`
- `[Zugangsdatum]`
- `[Streitpunkte konkret]`

> *Achtung: Dies ist eine experimentelle Arbeitsvorlage. Keine Haftung, keine Gewähr. Nur zum Ausprobieren der Workflows; keine Rechtsberatung. Vor jeder Verwendung im Mandat anwaltlich prüfen.*

Verfassungsbeschwerde-Skelett (§ 90 i.V.m. § 93 III BVerfGG)

An das Bundesverfassungsgericht

Postfach 1771, 76131 Karlsruhe

Verfassungsbeschwerde

des/der

[Beschwerdefuehrer Name, geboren (Datum), Anschrift]

vertreten durch [Anwalt]

wegen Verletzung der Grundrechte aus Art. [Art.-Nr.] GG ggf. iVm Art. 19 IV GG

gegen [letzte Entscheidung — Datum, Az., Gericht — und alle vorhergehenden]

I. Antraege

1. Das Urteil/den Beschluss [Az.] wird aufgehoben; die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das [Gericht] zurueckverwiesen.
2. Es wird festgestellt, dass [Norm/Akt der oeffentlichen Gewalt] den Beschwerdefuehrer in seinen Grundrechten aus Art. [Nr.] GG verletzt.
3. Hilfsantraege ggf.
4. Auslagenerstattung nach § 34a BVerfGG.

II. Zulaessigkeit

1. Beschwerdefaehigkeit: [Persoenliche Grundrechtstraegerschaft, ggf. inlaendische jur. Person]
2. Beschwerdegegenstand: [konkreter Akt der oeffentl. Gewalt]
3. Beschwerdebefugnis: [eigene, gegenwaertige, unmittelbare Betroffenheit; substantiierte Moeglichkeit der Grundrechtsverletzung]
4. Rechtswegerschoepfung § 90 II 1 BVerfGG: [Instanzenzug erschoept] / Subsidiaritaet
5. Frist § 93 I BVerfGG: 1 Monat ab Zustellung der letzten Entscheidung
6. Form § 23 BVerfGG: Schriftform, Begrueendung, Unterschrift

III. Begruendetheit — Aufbau Stufenpruefung

1. **Schutzbereich** des einschlaegigen Grundrechts (persoenlich + sachlich)
2. **Eingriff** (klassisch + modern)
3. **Rechtfertigung** — Schranke + Schranken-Schranken (Verhaeltnismaessigkeit):
 - a) legitimer Zweck
 - b) Geeignetheit

c) Erforderlichkeit

d) Angemessenheit (Abwaegung mit triadischer Skala nach Alexy — siehe Skill
abwaegungsgesetz-und-gewichtsformel-alexey im Verhaeltnismaessigkeitspruefer-Plugin)

Verweis auf einschlaegige BVerfG-Linien (Apotheken BVerfGE 7, 377 / Volkszaehlung 65, 1 / Klimaschutz
157, 30 / Bundesnotbremse 159, 223 — live verifizieren).

IV. Anlagen

VB1: letzte Entscheidung

VB2: vorhergehende Entscheidungen

VB3: Schriftsaetze des Beschwerdefuehrers im Verfahren

VB4: Vollmacht

VB5: einschlaegige Norm-Texte

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Felder im Template (vor Verwendung ausfuellen):

- `[Beschwerdefuehrer]`
- `[einschlaegiges Grundrecht Art.]`
- `[letztinstanzliche Entscheidung]`
- `[Az.]`
- `[Rechtsweg]`